

北京市实施《全民所有制企业临时工管理暂行规定》细则

发 文 机 关：北京市人民政府

发 布 日 期：1990.06.06

生 效 日 期：1990.07.01

时 效 性：现行有效

文 号：北京市人民政府令第 16 号

北京市实施《全民所有制企业临时工管理暂行规定》细则

北京市人民政府令第 16 号

第一条 根据国务院发布的《全民所有制企业临时工管理暂行规定》（以下简称《规定》），结合本市实际情况，制定本细则。

第二条 本市行政区域内全民所有制企业（以下简称企业）因临时性、季节性生产或工作需要，招用工作期限不超过一年的临时工，必须执行《规定》和本细则。

第三条 市劳动局主管全市临时工管理工作，区、县劳动局主管本区、县临时工管理工作。

街道办事处、镇政府负责本地区临时工登记、培训、介绍、收缴临时工养老保险基金等日常管理工作。

第四条 企业需要临时工，应当招用持有“求职证”的本市城镇待业人员，并在被招用人的户口所在地的街道办事处或镇政府办理招用手续、临时工养老保险手续，并按市劳动局、市物价局规定缴纳管理费。

因本市城镇待业人员满足不了用工需要，必须招用本市农民工的，按招用本市农民工的规定办理；必须招用外地农民工的，依照《[北京市外地人员务工管理办法](#)》的规定执行。

第五条 招用临时工，必须由用工企业和临时工签订劳动合同。

劳动合同统一文本及管理办法，由市劳动局制定。

第六条 临时工劳动合同争议，争议双方当事人均可向用工企业劳动争议调解委员会申请调解，也可以向企业所在区、县劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第七条 临时工的工资分配形式，由用工企业与临时工本人协商确定。

实行月工资制的，临时工的工资可以高于本企业同工种、同岗位合同制工人工资准标的 20%。实行日工资制的，日工资不得低于 2.50 元；从事繁重体力劳动的，日工资不得低于 3.50 元。

第八条 临时工可以享受用工企业同岗位、同工种合同制工人的岗位津贴、补贴（不含工资性补贴）和法定节日加班工资等待遇，奖金由用工企业确定。

第九条 临时工在企业工作期间因工死亡的，其善后待遇与合同制工人因工死亡的善后待遇相同。

临时工在企业工作期间因工负伤的，其医疗期间的工资和医疗等各项待遇，与合同制工人因工负伤医疗期间的待遇相同。医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度，完全丧失劳动能力的，与丧失劳动能

力的合同制工人同等对待；部分丧失劳动能力的，在合同期内，由用工企业负责安排其力所能及的工作，合同期满，根据其伤残程度由用工企业发给相当于本人6个月至12个月标准工资数额的伤残补助费。

第十条 临时工患病或非因工负伤，经医院证明需要停工医疗的，停工医疗期为其在企业实际工作时间的三分之一，最长不得超过3个月。在医疗期内其医疗待遇，应当与合同制工人医疗期间的待遇相同，伤病假期间，由用工企业按下列规定发给补助费：

一、连续工作不满6个月的，不发工资和生活补助费。

二、连续工作满6个月的，不发工资，可以按照其标准工资的50%发给生活补助费。

三、连续工作满6个月，医疗期满尚未痊愈而解除劳动合同的，发给其相当于1个月标准工资数额的医疗补助费。

临时工在劳动合同期间因病或非因工死亡的，由用工企业发给其家属丧葬补助费200元，并发给不少于其本人3个月标准工资数额的一次性供养直系亲属的生活救济费。

第十一条 从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。本市城镇临时工养老保险的具体办法，由市劳动局、市财政局、市税务局制定。

第十二条 临时工的劳动保护待遇，应当与用工企业同工种、同岗位的合同制工人劳动保护待遇相同。

临时工因工伤亡事故，按照《北京市职工因工伤亡事故处理实施办法》的规定处理。

第十三条 用工企业必须对临时工进行安全生产教育，经教育考核合格的，方准其上岗工作；对从事特种作业操作的临时工，必须按照《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》的规定管理；对在有毒有害和危险性较大的作业场所工作的临时工，必须采取有效的防护措施。

第十四条 用工企业违反《规定》和本细则的，由市、区、县劳动局视情节轻重，分别给予经济处罚或提请有关主管部门对直接责任者给予行政处分。

一、对不按规定办理招用手续，擅自使用临时工的企业，每使用一名临时工罚款1000元。

二、对不按时缴纳养老保险金的，依照市劳动局、市财政局、市税务局的有关规定处罚。

三、对违反有关临时工工资、劳动保险、伤残、医疗、丧葬等待遇规定的，责令严格按照本细则的规定执行，并处500元罚款。

第十五条 本市行政区域内的机关、团体、事业单位和市、区、县所属集体所有制企业招用临时工，参照《规定》和本细则执行。

第十六条 本细则具体执行中的问题，由市劳动局负责解释。

第十七条 本细则自1990年7月1日起施行。



扫一扫，手机阅读更方便